

Julgamentos em 2026 têm impacto de R\$ 156,8 bi

Dois envolvem teses filhotes da “tese do século”, que permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins

Por [Marcela Villar](#) e [Beatriz Olivon](#) — De São Paulo e Brasília

26/01/2026 05h03 · Atualizado agora

Presentear matéria



Renato Silveira: "Julgamento sobre tributação dos lucros de coligadas no exterior é um dos mais aguardados pelos contribuintes" — Foto: Divulgação

Casos de **impacto bilionário** devem ser julgados neste **primeiro semestre**. **Cinco** deles podem gerar uma **perda** para União de **R\$ 156,8 bilhões**, de acordo com as estimativas do **Anexo de Riscos Fiscais** da Lei de Diretrizes Orçamentárias (**LDO**) para 2026 e **levantamento** feito pelo escritório **Machado Associados**. **Dois** envolvem teses **filhotes** da “**tese do século**”, que permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, em 2017.

O de maior valor é o da exclusão do PIS e da Cofins das próprias bases, cujo prejuízo pode ser de R\$ 65,7 bilhões para a União em caso de derrota (Tema 1067). O julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não começou e não há data marcada. O outro caso é da exclusão do ISS do PIS/Cofins, cujo placar está em quatro a dois contra o governo e foi pautado pelo STF para o dia 25 de fevereiro.

Leia também:

Análise: Lula reage ao avanço bolsonarista na exploração do caso Master

Tem cidadão do Banco Master que deu um golpe de R\$ 40 bilhões, diz Lula

A expectativa dos contribuintes, nesse caso, é de vitória. O otimismo leva em conta o voto do ministro André Mendonça, único com posicionamento desconhecido até agosto de 2024 e que foi a favor da tese das empresas. Se considerados os votos do Plenário Virtual, onde a análise começou, e os proferidos na tese do século, já haveria maioria. O impacto da tese é de R\$ 35,4 bilhões (Tema 118).

LEIA MAIS: União reduz em 30% riscos fiscais com disputas na Justiça

“Essa é uma das teses de maior impacto orçamentário para a União e, para as empresas, uma das poucas ainda com impacto relevante”, diz João Amadeus, sócio do Martorelli Advogados. Ele defende a aplicação da tese do século para ambos os casos, mas acha mais difícil ser aplicada para o PIS e a Cofins. “Essa tese deve ser observada, embora eu ache mais difícil que a do ISS, primeiro por conta do impacto, segundo porque ela trata do tributo a ser excluído da base dele mesmo”.

Há ainda, no STF, um dos julgamentos mais aguardados pelo mercado e pela União: a tributação dos lucros de coligadas no exterior em países onde há tratado com o Brasil para evitar a dupla cobrança de impostos. “É uma matéria muito importante, que todos estão acompanhando de perto”, afirma Renato Silveira, sócio do Machado Associados.

Apesar de não estar em repercussão geral, será a primeira vez que o STF se pronunciará sobre o assunto e quase todas as multinacionais discutem a questão na Justiça. O caso é da Vale e a estimativa de risco fiscal é de R\$ 22 bilhões. O impacto total pode chegar a R\$ 142,5 bilhões, considerando outras empresas e situações similares. Anualmente, pode reduzir o caixa do Tesouro em R\$ 28,5 bilhões, diz uma nota técnica da Receita Federal (RE 870214).

A cada vez que o processo entra na pauta do Plenário Virtual, há um pedido de vista de algum ministro no mesmo dia. Até agora, existem dois votos em favor da

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação

Cidadania

juízo. Ela deve voltar à pauta ainda no primeiro semestre.

Outro caso relevante é o da tributação dos créditos presumidos de ICMS, tipo de benefício fiscal estadual, pelo PIS/Cofins, também pautado para 25 de fevereiro. Casos similares já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2017 e 2023, de forma favorável aos contribuintes. A análise no STF começou em 2021, no Plenário Virtual, mas houve pedido de destaque. Isso zera o placar e leva o julgamento para o plenário físico (Tema 843). O impacto é de R\$ 16,5 bilhões.

Ainda em fevereiro, no dia 4, os ministros devem decidir sobre a possibilidade de sub-rogação da cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural), ponto que ficou indefinido quando a Corte entendeu pela constitucionalidade da cobrança (ADI 4395). O impacto estimado na LDO 2026 é de R\$ 17,2 bilhões.

O STJ deve analisar a mesma controvérsia, mas sob a perspectiva da tributação pelo Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL. “O precedente que existe no STJ a respeito dessa matéria não tem efeito vinculante. Então é importante esse julgamento justamente para pacificar essa matéria”, afirma Silveira.

Para Cristiane Romano, sócia do Machado Meyer, algumas matérias, especialmente tributárias, não são mais julgadas pelo STF. “Há uma leve tendência de o STF não aceitar a repercussão geral de alguns temas que, antes, aceitaria”, diz. “Também ficaram muito ocupados com questões macro, políticas, julgamento do 8 de janeiro, plataformas, marco civil”, acrescenta ela.

Entre os temas aguardados, Cristiane cita a incidência de PIS e Cofins sobre descontos, assunto que tem julgamentos divergentes no STJ. Em fevereiro, a Corte já pautou o julgamento em que irá definir se o limite de 20 vezes do salário mínimo deve ser aplicado às bases de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, como ao Inca, salário-educação e outras (Tema 1390). É uma continuação de julgamento em que a Corte afastou o teto para contribuições do Sistema S (Tema 1179).

Na época do julgamento os temas foram divididos, segundo Eduardo Lucas, sócio do Martinelli Advogados, que atua no caso. “É a mesma razão de decidir da limitação da

Menu



ECONÔMICO
Valor

Legislação



Cidadania

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Ferramenta usada por grandes fazendas começa a chegar aos médios produtores

A Frente do Mercado | Patrocinado

Por que hospitais de ponta estão substituindo secretárias por essa nova tecnologia?

A Frente do Mercado | Patrocinado

Banheiro escorregadio? Barra de apoio vira febre no Brasil

Exclusivo: evite escorregões, quedas e tenha mais segurança em sua casa, veja mais sobre esse suporte inovador.

Evite quedas e escorregões | Patrocinado

Saiba Mais

Nova barra anti-queda para banheiro vira febre entre idosos

Exclusivo: evite escorregões, quedas e tenha mais segurança em sua casa, veja mais sobre esse suporte inovador.

Evite quedas e escorregões | Patrocinado

Saiba Mais



Ibovespa e dólar caem com investidores de olho na 'superquarta' de decisões de Fed e Copom

Saída de investidores de ativos americanos deve seguir beneficiando a bolsa brasileira e outros mercados emergentes

26/01/2026, 11:29 — Em Finanças



Líderes partidários do Japão divergem sobre imigração e impostos às vésperas das eleições

Premiê Takaichi e rivais debatem corte do imposto sobre alimentos e regras para estrangeiros em campanha dominada pela política tributária e custo de vida

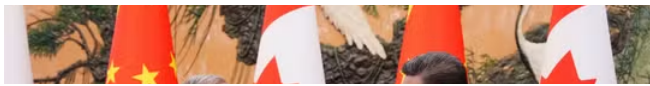
26/01/2026, 11:16 — Em Mundo



Análise: ICE é o instrumento de repressão política de Trump

O segundo assassinato em menos de um mês por agentes federais de imigração escancara que as operações estão mais para repressão e intimidação política do que para proteção da população

26/01/2026, 11:11 — Em Mundo



China defende relações comerciais

Menu



ECONÔMICO
Valor

Legislação

Cidadania



Canney se reuniu com o presidente chinês e começou a redefinir uma relação bilateral que estava tensa há anos, abrindo caminho para a importação de veículos elétricos chineses para o mercado canadense

26/01/2026, 11:03 — Em Mundo



Nvidia e WideLabs lançam personas de IA que refletem a população brasileira

Base gratuita oferece 6 milhões de perfis de inteligência artificial baseados em dados do IBGE

26/01/2026, 11:01 — Em Empresas



Bitcoin cai, mas se afasta da mínima de US\$ 86 mil em semana que terá decisão do Fomc

Maior das criptomoedas se recuperou das mínimas do fim de semana enquanto investidores se preparam para grandes eventos macro

26/01/2026, 10:58 — Em Criptomoedas



PF começa a ouvir nesta segunda-feira ex-diretores do Banco Master e do BRB investigados por suposta fraude

O primeiro que prestou depoimento é Dario Oswaldo Garcia Junior, diretor de finanças e controladoria do BRB, afastado do cargo na primeira fase da Operação Compliance Zero

26/01/2026, 10:55 — Em Finanças

Menu



ECONÔMICO
Valor

Legislação

Cidadania



apontar rev

Recuo na confiança foi provocado por respostas desfavoráveis tanto em relação ao presente, quanto ao futuro

26/01/2026, 10:51 — Em Brasil

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

Menu



Valor^{ECONÔMICO}

Legislação  Cidadania

© 1996 - 2024. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.